ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އިބްރާހީމް ވިސާމް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 29 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/SC-A/29 އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2026

Prosecutor General v. Ibrahim Wisam & 2 Others

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ "ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިހްތިމާލު" އޮތްކަން ބުނެދިނުމަށް، އެކަށީގެންވާ ނުރައްކަލެއް އޮތްކަން ފަނޑިޔާރަށް ބުރަވެވޭ މިންވަރަށް ސަބަބު ހުށަހެޅުމުން ފުދޭނެކަމާއި، ޝަރީޢަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ނުރައްކާ ވަޒަންކުރަންޖެހޭނީ އާންމު މަސްލަހަތާއި ހިމާޔަތް ދިނުމާ ދެމެދުގައިކަން ކަނޑައަޅައި، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ބާތިލުކޮށް، ހުކުމަށްފަހު މިހާ ހިރާސްތުކުރުމުގެ އަމުރު އަލުން ބަލައި ނިންމުމަށް މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ތަޙުވީލުކުރައްވައިފިއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި، ސ. މަރަދޫފޭދޫ، ފިނިފެންމާ، އިބްރާހީމް ވިސާމްއާއި، ގދ. ނަޑެއްލާ، ހިތަންފިނިވާގެ، ސަވުއްސަން ރަޝީދުއާއި، ހ. އެކުވެ، ޢަބްދުﷲ ހުވައިރީ ބިން މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ހަވާލާދީ ދަޢުވާކުރެއްވިއެވެ. އިބްރާހީމް ވިސާމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރީ، ހަނގުރާމައަށް ދާން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއެވެ. ސަވުއްސަން ރަޝީދުގެ މައްޗަށް، ހަނގުރާމައަށް ދާން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާގެ އިތުރުން، ޓެރަރިޒަމް ޖަމާޢަތަކަށް ތާއީދުކުރާ މީހެއްކަމަށް ދޭހަވާފަދަ ނިޝާނެއް ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލިއެވެ. އަދި ޢަބްދުﷲ ހުވައިރީ ބިން މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް، ޓެރަރިޒަމް ޖަމާޢަތަކަށް ތާއީދުކުރާ މީހެއްކަމަށް ދޭހަވާފަދަ ނިޝާނެއް ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި، ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ދަޢުވާއާއި، ހަނގުރާމައަށް މީހަކު ފޮނުވަން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ދަޢުވާ އުފުލިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 496/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއާއި 497/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއާއި، 498/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއާއި 499/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާ

މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅުނު ހެކި (އިންޓެލިޖެންސް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް އާއި ކޯލް ޑީޓެއިލް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓް އާއި، އިލެކްޓްރޯނިކް ޑިވައިސް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓް) ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކަށް ދައުލަތުން އެދުމުން، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 131 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހެކި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރުއްވައިފައެވެ.

އަދި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ސަޕީނާއެއްގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮތުގައި، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 119 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (5) ވަނަ ނަންބަރާއި، 149 ވަނަ މާއްދާއާއި، 149-1 ގެ (ހ) އާއި، 149-2 ގެ (ށ) އާއި (ނ) ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން،

މައްސަލައިގައި ހުރީގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުން ރުޖޫޢަތް ތައްޔާރުކުރި ފަރާތްތަކާ ކުރެކޭ ހަމަނުވާގޮތަށް އަދި ބަދަލުކުރުމަށްފަހު، އޮޅިއެ ނުވަތަ އަދު ތުހުމަތު ވަސީލަތްތަކުގެ ޖަރީމާއިން ހުކުމަށް ނުކުތާގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ (ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާގުޅޭ ނިންމި ނިންމުން ނަންބަރު 145-(B5/SHN/496,497,498,499-2025/2026/03)، ހުއްޓާލުމަށް ހިމާޔަތް ފިޔަވަޅު ޤާނޫނީ މަޙުކަމާއަށް ދައުލަތުން ހުށަހަޅުއްވައިފައިވާ، އެ ހުށަހެޅުން ބަލައިގަތުމަށް ނިންމާފައެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިގޮތަށް ނިންމީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. ހުށަހެޅުނު މީހާއަށް އެއް ހާޒިރުގައި އެކި ކޯޓުތަކުން އެއްގޮތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބަންދުގެ އަމުރު ކޯޓަށް އެންގުމުގެ ނިޔަމަށް،
އެއް ހާޒިރުގައި ޝަރީޢަތުގައި ސާބިތުކުރެވިފައިވާ ދައުލަތުގެ ހެކިތަކާއި ވީހާވެސް ސަލާމަތުގައި ދައުލަތުން ކަރުދާސްތަކުން ކަނޑައަޅައިދީ ނުވަތަ
އިންޒާރުދިނުމުގެ މުއްދަތު ގުޅޭގޮތުން ކަމަށް ކަނޑައަޅާ ބަލާފައެވެ ނުކުމެ؛

2. ހުށަހެޅި ދޫކޮށްލި ފަރާތްތަކާ ކުރެކޭ އެއްގޮތްވާ ހުށަހެޅުމަށް އިތުރުކުރުން، މި މައްސަލައިގެ ބަލާފައި ޝަރުޢު ކަނޑައަޅައި
ދައުލަތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ދައުލަތުގެ ބަންދުކުރުމަށް، އެ މިންވަރަކީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދައުލަތުގެ ބަލަހައްޓަވާ ސަލާމަތުގެ ހުކުމް
ކަނޑައަޅާ އުސޫލުން ދައުލަތުގެ ބަލަހައްޓައި ނުވެއެވެ؛ މިހެން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ޤަޟިއްޔާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުން ފާސްކުރި އިސްތިއުނާފަށް އެއްގޮތް ނުވާކަމަށް ބުނެ، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެ ނިންމުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރިއެވެ. ހައިކޯޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުން ބާޠިލުކުރީ، އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި (ރ) ގައި އޮތް މިންވަރުން، ދައުލަތުން ބަންދުކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދި، ހުށަހެޅި
ދައުލަތުގެ ސަބަބުން ހުށަހެޅުނު ފަރާތުގެ ނުވަތަ އެކަމާ އެއްގޮތަށް މީހުންގެ ހަރަކާތްތަކުން ނުވަތަ ފަރާތަކުން ނުވަތަ އުފެދިފައިވާ ގޮތުން
ކަނޑައަޅާ ހުކުމް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދައުލަތުގެ ބަންދުކުރުމުގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާކަމަށް، އެއީ ވަކިގޮތެއް ސަލާމަތް ކަން؛

2. މި ހުށަހެޅުމުގައި، ހުށަހެޅި މީހާގެ ނުވަތަ އެކަމާ އެއްގޮތަށް މީހަކު ކަނޑައަޅައި ދިނުމުގެ އިޖުރާއަތް ކަނޑައަޅައި ދައުލަތުން
ބަންދުކުރުމުގެ އަމުރަކަށް ނުފެނުނުކަން؛

3. ހުށަހެޅި މީހާ ބަންދުކުރުމުގެ ހިފެހެއްޓުމަށް އެދި ސަލާމަތްކަން ދައުލަތުގެ ހުށަހެޅުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމަށް، އެ
އިންސާފު ފިޔަވަޅުއަޅުވައިދިނުމުގެ ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ސަބަބުތަކެއް ހިމެނޭ ހައްޤު ނުލިބޭކަމަށް ބަލާފައި، އެ ކަނޑައެޅުމަށް ހަމައެކަނި
ޒާތީ ކަމެއްގެ މައްސަލަ ބިނާވާ ކަމަކަށްވުރެ ބޮޑު ކަނޑައެޅިގެންވާ ސަބަބެއްގައި، ނުވަތަ ހައްޤު އިންސާފުވެރި
ކަނޑައަޅާފައިނުވާކަން؛

4. ހުރި ހިމާޔަތްދިނުމަށް އެދޭ ފަރާތުން މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުގައި އަދާކުރި ދައުރު، މައްސަލައިގެ ޙައްޤުތަކަށް ގެއްލުން ނުވާން؛

5. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަނޑައެޅުމުގެ މުއްދަތު، އެ ހުށަހެޅި މީހާ ބަންދުކުރުމުގެ
ސަބަބުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ހިމާޔަތް ލިބިގެންވާ މައްސަލައެއް ބަލާ ނިންމުން ނުވާން؛

6. ހުރިބަސް އަދާކުރާ ފަރާތަކީ ކާކުކަން ހަމަޖެހިފައިނުވާ ހުރިބަސް އަދާކުރުމުން އާންމު މަޞްލަޙަތަކަށް އަސާސްކުރެވޭނެކަމަށް ދައުލަތުން ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވުން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/SC-A/29 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ފުރުޞަތުދިނުމަށް ދެންނެވުމުގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއެވެ. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކައާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ޤަޟިއްޔާއިން ނިންމި ނިންމުމަކީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާ އާއި 149-1 އަދި 149-2 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ "އިބްތިޒާޒު" ހައިކޯޓުން މާނަކޮށްފައިވަނީ، ވަކި ފުރުޞަތަކުން އަމާޒުކޮށްފައިވާ ހާލަތު ނުރައްކަލެއް ސާބިތުކުރަންޖެހޭ ފަދަ މިންގަނޑަކުން ކަމަށާއި، މިއީ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޝަރުޠެއް ޤާނޫނަކުން އިތުބާރުކުރުން ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުން އެކަމުގައި މަސްއޫލިއްޔަތު ގެއްލުން ވަޒަންކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

2. މީގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިއުނާފު ތަރުތީބާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ އިންޒާރުގެ އަސަރު ކަސްރުވާ އަޑުއަހާކަމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުން ބުނެފައިވާ ނުކުތާ ކަމަށާއި، ހުރިބަސް ނަންބަރު ދިރާސާކުރުމުގެ ނަތީޖާ ވަޒަންކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށާއި، މި މިންވަރަކީ ނުރައްކާތެރި އަމަލުގެ އިބްތިޒާޒު ޢަމަލުކުރަން ބުރަވާ ކަމަށް މިންވަރެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާއިން އަމާޒު ނުރައްކާތެރި ނުވަތަ ދެރަވެދާނެ ފަދަ ގެއްލުމެއް ލިބުމުގެ ހުރި ބަހަކީ ނުކުތާ ކަމަށާއި، ޖިނާއީ ގާނޫނުގެ މި މައްސަލައިގައި ނުރައްކާ ވަޒަންކުރާނެ ކަރުދާސް ހައިކޯޓުން މަސްއޫލިއްޔަތު ހިފެހެއްޓުމާ ދޭތެރޭ ޒިންމާތަކެއް ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުން އެކަމުގައި އެއް ނުރައްކަލެއް ކަމަށާއި، އިންޒާރުދިނުމުގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ވަޒަނުގެ ބަޔާނެއް ހުށަހެޅުމުގައި އެއް ނުރައްކަލެއް ބެލެހެއްޓުމުގައި ނުވާ ކަމަށާއި، ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފަސޭހަކުރުމުގެ ބެލެހެއްޓުމަށް ގޮތް ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުން އެކަމާ ނުބެހޭ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ޤަޟިއްޔާގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލުކޮށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މައްސަލައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ބިނާކޮށްދެނެ، މި އަމުރާއެކު އަލުން ގޮސް ނިންމުމަށް ކުރިމަތިލާ ކޯޓަށް މައްސަލަ ބަދަލުކުރުން، ފަސޭހަކުރުން ބޭނުމަށް ސޮއިކުރެއްވި ފަސޭހަކުރުން ބަލާކަށް ފެނުނީ ބަލަގުނު އަދި ފަސޭހަކުރުން 4 ބ. މުޅިއެއްގައި އިބްރާހީމް ޝާހިދުކުރައްވައި، 07 ސެޕްޓެމްބަރު 2026 ގައި ފަސޭހަކުރުމުގެ އިއްތިފާޤުން ބާޠިލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ޤާޟީ އުސޫލުބައް

ނިންމުމަށް ފަސޭހަކުރުން ބަލާކުރެއްވި ޤާޟީ އުސޫލުބައްކާއި މަޝްވަރާކޮށް ކޯޓުބަހުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 42 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ އަދުލުވެރިކަމާއި ހާމަކަމާއެކު ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ޙައްޤާއި، 51 ވަނަ މާއްދާއިން ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހުންނަށް ދީފައިވާ ޙައްޤުތައް، ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކެއްގައި ހަނިކުރެވިދާނެކަން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް ބަލާލުމުން އެނގެއެވެ. މިއީ ހެކިބަސް ދިނުމުގެ އާންމު އުސޫލަށް (ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 147 ވަނަ މާއްދާ) ޤާނޫނުން ދީފައިވާ އިސްތިސްނާއީ ޙާލަތެކެވެ.

2. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނީ، އޭނާ ހެކިބަސްދޭ ދިނުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަމުގައި އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ ޤަބޫލުކުރެވޭނަމައެވެ. އެ ނުރައްކަލުގެ ތެރޭގައި، އޭނާގެ ނުވަތަ އޭނާގެ އާއިލާގެ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ނުވަތަ ފުރާނައަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ޙާލަތްތަކެއް ހިމެނެއެވެ. އަދި އެ [illegible] ވަސީލަތާއި ސަބަބު ދައުލަތުން ކޯޓަށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

3. ހެކިބަސްދޭ މީހަކު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުމުގައި [illegible] ދިރާސާކޮށްބަލަންވާނީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ކަންކަމަށެވެ. އެއީ، ހިމާޔަތްދޭންޖެހޭ ސަބަބު ކަމަށް ދައުލަތުން ހުށަހަޅާ ސަބަބުތަކާއި އޭގެ ތަފްސީލާއި، [illegible] [illegible] ވަކީލުން ހުށަހަޅާ ކަންކަމާއި، ހިމާޔަތްދިނުމުން [illegible] ޝަރީޢަތެއް އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ހިނގުމަށް [illegible] މިންވަރާއި، ހެކިބަސް މައްސަލައަށް މުހިންމުވާ މިންވަރާއި، މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި ޢާއްމު މަޞްލަޙަތަށް އަސަރުކުރާ މިންވަރެވެ.

4. މި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ހެކިބަސްދޭ މީހާއަކީ ހިމާޔަތް ލިބިދޭންޖެހޭ މީހެއް ކަމަށް ފަނޑިޔާރަށް ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އޭނާއަށް ހިމާޔަތްދޭންޖެހޭ މިންވަރު ދަރަޖަކޮށް، 149-2 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.

5. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި "އިޙްތިމާލު" މި ލަފުޒުގެ މާނަ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2022 (ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައި "އިޙްތިމާލު" މި ލަފުޒު މާނަކޮށްފައިވަނީ، ކަމެއް ވުން ގާތްވުމުގެ ނިސްބަތެވެ.

6. 149 ވަނަ މާއްދާގެ ސީދާ އިބާރާތުން، ނުރައްކަލަކީ ޙަޤީޤީ ނުރައްކަލަކަށްވުން ނުވަތަ ނުރައްކަލެއް ދިމާވެފައިވުން ޤާނޫނުން ޝަރުޠު ނުކުރެއެވެ. އެއީ އެކަށީގެންވާ ނުރައްކަލެއް (reasonable risk) ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ނުރައްކަލެއް އޮތުމުގެ ފުރުޞަތު (likelihood of reasonable risk) އޮތުމެވެ. ހީވާ ހީވުމެއް ނުވަތަ ބުނާ ބުނުމަކަށް ވުރެ [illegible] [illegible] ނުރައްކަލެއް އޮންނަންޖެހޭނެއެވެ.

7. ރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި، ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާވާ ހެކިބަހެއް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭނެ [illegible] ނުވެއެވެ. ހެކިވެރިޔާގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަމުގައި ބެލޭނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތުމުން ފެނިއްޖެނަމައެވެ. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ހުރި [illegible]، [illegible] ޤާނޫނު [illegible] [illegible] [illegible] ބަދަލުވެއެވެ.

8. އެކަށީގެންވާ މިންވަރުގެ ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ ނުރައްކަލެއްގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ފަސޭހައިން ބުރަވާ މިންވަރަށް ސަބަބު ހުރަހަގުމުން ފުދެއެވެ. ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރުނަކުން ފެންނަން އޮތްކަމެއް، މާޒީގެ ޢަމަލުތައް (past conduct)، މާޒީގެ ބިރުދެއްކުމުގެ ޢަމަލުތައް (previous intimidation) ނުވަތަ ބަދަލު ހިފުމުގެ ނުވަތަ އަނިޔާވެރިވުމުގެ ޢަމަލުތައް ކޮށްފައިވުން ފަދަ ކަންކަމަކީ، ނުރައްކަލުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ބާރުއަޅައިދޭ ހުރަހެޅިދާނެ ކަންކަމެވެ.

9. ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަން ދެނެގަންނާނީ، ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެ ވަކިވަކިން ހާލަތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ. ހިރާސްތު މީހާއަށް ނުރައްކަލެއް އޮތްކަން ބެލުމުގައި ހުރިހާ ކަންކަމަށް ބަލައި، މައްސަލައިގެ ހާލަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން، އެކަމަށް ބާރުދޭ ސަބަބުތަކެއް ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.

10. 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 5 ވަނަ ނަންބަރަށް ބަލާއިރު، މި ނުރައްކަލަކީ ހަމައެކަނި ހިރާސްތު މީހާ ގެއްލުންދެވިފައިވާ ނުރައްކަލެއް ނޫނެވެ. މައްސަލައިގެ ޝާހިދުން އާއިލާ މެމްބަރުންނާ އަދި ނުރައްކަލަށް ނިރާވަތުކުރެވޭނެކަމަށް އޮތުމުން، އެ ނުރައްކަލަކީ ހިރާސްތު މީހާ ނުވަތަ އެހެން އާއިލާއަކަށް އޮތް ނުރައްކަލަކަށްވެސް ވާނެ ދައުލަތުގައި ވަޒަންކުރެވޭ ކަމެކެވެ.

11. ހިރާސްތުން މިބާ ފަރާތްތަކަށް ބިރުދެއްކުމުގެ ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ ބަދަލުހިފުމަށް ޖަވާބުދާރީކަން ހެޔޮނުވާ ނުރައްކަލެއް އޮތް ކަމަށް އަންގައިދޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރުމުގައި ވަކިވަކި ބިރުދެއްކުމަކާ ވެސް ހެއްކެއް ނުރައްކަލެއް ޝާހިދުން ބިނާކުރުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، މިއީ ދަރުމަ ހުރިހާ ކުރިމަތިވާ ހާލަތުގައި ހިރާސްތު ބަލަހައްޓަން ހުރި ބޭނުން އެއްބަރުވެސް ބިނާކުރުމުގެ ކަމުގައިވާނީ، އެ ބަލާނަމަ ހުރިހާ ހާލަތުތައް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ދަލީލުތަކުން ދެއްކެން ލާޒިމެވެ.

12. ހިރާސްތު މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމަށް އަދި ފަރާތްތަކާ، ހިރާސްތު މީހާއާ އާއިލާއާ ފަރާތްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދޭން ޖެހެއެވެ. އެ ފަރާތްތަކަށް ދަރުމަ ހުރިހާ ހާލަތުގައި ވަކިވަކިން މީހަކަށް ވެސް ނުރައްކަލުގެ ހާލަތަށް ބެލުމަށް ފަހު ރައްކާތެރިކުރުމަށް ހިފުނުކަމެއް، އާންމު މަސްލަހަތު އާއި ހިރާސްތު މީހާގެ، ދަރުމަ ވާޖިބު ޙައްޤުތަކަކީ ގުޅިފައިވާ ކަމެއް ބަލާނެކަމުގެ ޙައްޤުތަކާއި މިންވަރު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ވާނީ އެކަށަ ހުރި ޙައްޤުތަކުގެ މެދުގައި ހިމާޔަތްކުރުމަކީ ވާޖިބުކަމެކެވެ.

13. މި ތަފާސް މިއަދުގެ ހުކުމުގެ ބަލާނެކަމާ ގުޅިގެން ބަލާލަމުން ކޮށްދިނުމުގެ ދަށުން ޢަމަލުކުރުން ހިމާޔަތްކުރުމާ އެއް މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކާ، ހިރާސްތު މީހާ ނިސްބަތްވާ ރައްކާތެރިކަން ހިމާޔަތްކުރުމެވެ. އަދި އެހާ ރައްކާތެރިކަން ހިމާޔަތް ކުރުމާ އަދި އެނޫން އެހެން ހިމާޔަތެއް އޮތުމެއް ބެލުމަކީ އެއް ހިމާޔަތްކުރުމުގައި ވާޖިބުކަމެވެ.

14. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016) ގެ 149 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހިރާސްތަށް ޝާހިދުން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ތަފާސްހިސާބު، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބަލާފައިވާ 32/2015 (ޤާނޫނު ނަންބަރު ޝާހިދުން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 3-19 ވަނަ މާއްދާއިން ހިރާސްތު ނިސްބަތްވާ އެއްބަސްވުމުގެ ތެރެއިން، ޝާހިދުން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ދަށުން ބާރުއެޅުއްވާފައިވާ ކަމެވެ. އެހެންކަމުން، ޤާނޫނުގެ މައްސަލަތަކުގައި ހިރާސްތު މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރާއި ހަމައެކަނި ދަތިކުރާ ގޮތުން، ނުރައްކާ ވަޒަންކުރަނީ 149 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ދައުލަތަށް ޒިއްމާ ދައުލަތާއި ގުޅޭގޮތުން ވާނެއެވެ.

15. ހެކިބަސްދޭ މީހުން ހިމާޔަތްދިނުމަށް ހުރަހަކާ ހުރަހަށްގާތުދު ފަސިޔާރު ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ޤާނޫނުގައި ބާރުންކުރިޔަމާއިރު، އަމުރާތުދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި އެ ކަންކަމަށް ފަސިޔާރު ރިޢާޔަތްކުރި ގޮތް ނިންމުމުން ފެންނަން އޮންނަންވާނެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

Van Mechelen and Others v. Netherlands

Van Mechelen and Others v. Netherlands (1997) 25 EHRR 647

ފަރާތްތައް: Van Mechelen and Others އާއި Netherlands (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ދައުލަތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިނިވަން ޑިމިކްރާޓީ ޤައުމުތަކުގައި ބަދަލުކުރާ އުސޫލުތަކާ ބުން، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ޤާނޫނު މަބްސޫޠުކޮށް އޮތް ނުރައްކަލަކާއި، އެދުން ފިޔަވަޅުގެ ނިސްބަތާއި، އެ ފިޔަވަޅުގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތަކަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ނުވާކަމަށް ބެލުމަށް، ދައުލަތުން މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.
2. (މި ނިންމުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް [2026] SC 29 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ވާނެއެވެ.)

Doorson v. Netherlands

Doorson v. Netherlands (1996) 22 EHRR 330

ފަރާތްތައް: Doorson އާއި Netherlands (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ދައުލަތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިނިވަން ޑިމިކްރާޓީ ޤައުމުތަކުގައި ބަދަލުކުރާ އުސޫލުތަކާ ބުން، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ޤާނޫނު މަބްސޫޠުކޮށް އޮތް ނުރައްކަލަކާއި، އެދުން ފިޔަވަޅުގެ ނިސްބަތާއި، އެ ފިޔަވަޅުގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތަކަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ނުވާކަމަށް ބެލުމަށް، ދައުލަތުން މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.
2. (މި ނިންމުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް [2026] SC 29 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ވާނެއެވެ.)